

1500693-72.2021.8.26.0583

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: Antonio Roberto Sylla

Comarca: Presidente Prudente

Foro: Foro de Presidente Prudente

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/03/2022

... dos réus quanto ao delito de tráfico de drogas. Por sua vez, os ilustres Dr. Defensores, apresentaram suas alegações finais. O Dr. Reinaldo Nogueira Prioste (fls. 494/503), arguiu quanto ao mérito que o réu Matheus Rodrigues, é pessoa honesta e trabalhadora, embora responda a outros dois processos por tráfico de drogas, mas que nunca se dedicou a atividade criminosa, possui ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Prudente

Foro de Presidente Prudente

1ª Vara Criminal

Av. Cel. José Soares Marcondes. 2201, Presidente Prudente - SP - cep 19013-050

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1500693-72.2021.8.26.0583 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500693-72.2021.8.26.0583

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MATHEUS RODRIGUES DOS SANTOS e outros

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Antonio Roberto Sylla

Vistos.

Trata-se de ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra MATHEUS RODRIGUES DOS SANTOS, PEDRO PAULO MELO SALES DOS SANTOS E MATHEUS ANTÔNIO SILVA DA CUNHA, qualificados às fls. 07/12, imputando-lhe a prática do crime descrito nos artigos 33, "caput", ambos da Lei nº 11.343/06, porque, segundo a denúncia:

"Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 12 de agosto de 2021, por volta das 20h20min, na Avenida Manoel Romeu Caires, nº 251, apartamento nº 33, bloco D2, Jardim Humberto Salvador, nesta Comarca de Presidente Prudente: a) o denunciado MATHEUS RODRIGUES DOS SANTOS transportou drogas, para fins de fornecimento a terceiros, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, consistentes em: 05 (cinco) porções de Cannabis Sativa Lineu, popularmente conhecida como maconha, com peso líquido total de 81,24g (lacre nº 0035459) e 17 (dezessete) porções da mesma substância, acondicionadas em forma de tabletes, com peso total aproximado de 12.825,85kg1(Das

quais 01 (um) tablete foi periciado, com peso líquido total aproximado de 1.042,84kg (lacre nº 0035456), conforme laudo pericial de fls. 170/172), e 02 (duas) porções de cocaína, com peso líquido total de 7,76g (lacre nº 0035460); b) os denunciados PEDRO PAULO MELO SALES DOS SANTOS E MATHEUS ANTÔNIO SILVA DA CUNHA guardavam e tinham em depósito drogas, para fins de fornecimento a terceiros, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, consistentes em: 05 (cinco) porções de Cannabis Sativa Lineu, popularmente conhecida como maconha, com peso líquido total de 81,24g (lacre nº 0035459) e 17 (dezesete) porções da mesma substância, acondicionadas em forma de tablets, com peso total aproximado de 12.825,85kg2, e 02 (duas) porções de cocaína, com peso líquido total de 7,76g (lacre nº 0035460), tudo conforme boletim de ocorrência de fls. 16/22, auto de exibição e apreensão de fls. 23/25, laudo de constatação provisório de fls. 28/31, fotografias de fls. 63/72 e exame químico-toxicológico definitivo às fls. 170/172. Segundo se apurou, MATHEUS RODRIGUES DOS SANTOS adquiriu as porções de drogas acima mencionadas de terceira pessoa até o momento não identificada e transportou-as até entregá-las aos imputados PEDRO PAULO MELO SALES DOS SANTOS E MATHEUS ANTÔNIO SILVA DA CUNHA, com vistas a comercializá-las ilicitamente. PEDRO PAULO MELO SALES DOS SANTOS E MATHEUS ANTÔNIO SILVA DA CUNHA guardavam e tinham em depósito no apartamento de PEDRO as porções de drogas acima descritas recebidas do imputado MATHEUS RODRIGUES DOS SANTOS, com vistas a comercializá-las ilicitamente. Inicialmente, cumpre salientar que os policiais militares, em patrulhamento de rotina na viatura I 08 132, receberam informe indicando que seria feita uma entrega de substâncias entorpecentes para o morador de prenome Pedro, conhecido como Pedrinho, em apartamento do último andar no prédio localizado na Avenida Manoel Romeu Caires, nº 251, nesta urbe. Diante disso, dirigiram-se ao local indicado e ficaram observando pelo lado oposto para não serem vistos, quando avistaram um rapaz, depois identificado como sendo o denunciado MATHEUS RODRIGUES DOS SANTOS, chegando na condução da motocicleta Yamaha Factor YBR 125 K, preta, placa ESQ-4370, de Presidente Prudente/SP, carregando nas costas uma bolsa de entrega de alimentos. Foram em direção à escada e avistaram MATHEUS RODRIGUES já na porta do apartamento nº 33. Em seguida, os policiais militares visualizaram MATHEUS RODRIGUES retirando uma sacola plástica da bolsa e entregando-a para o rapaz que atendeu a porta, que depois foi identificado como sendo o imputado PEDRO PAULO MELO SALES DOS SANTOS. Neste momento, uma lâmpada, provavelmente acionada por sensor, foi ativada e PEDRO PAULO notou a presença dos policiais militares e gritou "corre". MATHEUS RODRIGUES desceu a escada correndo, mas logo foi detido pela equipe policial. Ato contínuo, PEDRO PAULO trancou a porta do apartamento e se recusou a abri-la, tendo que ser arrombada pelos agentes públicos ante o estado flagrancial de tráfico de drogas. No interior do apartamento em que estava PEDRO PAULO também se encontrava MATHEUS ANTÔNIO SILVA DA CUNHA, que foi flagrado tentando pular pela lavanderia do imóvel, mas acabou desistindo devido à altura e pisou, propositalmente, sobre o seu aparelho de telefonia móvel, destruindo-o, sendo detido pelos policiais. Na sala do imóvel foram localizados 17 (dezesete) tijolos de maconha espalhados e, em uma mesa, também na sala, foram encontradas mais 05 (cinco) porções da mesma substância, além de 02 (duas) porções de cocaína, uma balança de precisão, uma máquina de passar cartão e materiais para embalar droga (plástico filme e plástico de "geladinho"). No bolso de PEDRO PAULO foi encontrada a quantia de R\$ 945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais) em notas diversas. Informalmente, os imputados apresentaram versões diferentes aos policiais militares, mas convergiram no sentido de que as drogas apreendidas seriam destinadas ao tráfico, tendo MATHEUS RODRIGUES dito que as transportou para ganhar "algo", enquanto PEDRO PAULO e MATHEUS ANTÔNIO alegaram que estavam guardando as porções de substâncias entorpecentes para terceiro e ganhariam dinheiro e parte das drogas como pagamento. Considerando as circunstâncias em que se deram os fatos, confirmando as informações recebidas sobre o tráfico de drogas no apartamento do denunciado PEDRO PAULO, somada à quantidade e variedade de substâncias entorpecentes apreendidas no local, adquiridas de pessoa até o momento não identificada, afigura-se quadro seguro a apontar que as drogas apreendidas seriam destinadas ao comércio espúrio de substâncias entorpecentes.". Acompanha a denúncia

o respectivo inquérito policial.

Após regular citação apresentado defesa preliminar (fls. 417/421-Matheus Rodrigues dos Santos; fls. 423/427-Matheus Antonio Silva da Cunha; fls. 436/437-Pedro Paulo Melo Sales dos Santos), sobre as quais o Ministério Público se manifestou (fls. 442), o despacho de fls. 443/447, de 4 de fevereiro de 2022, recebeu a denúncia e determinou a produção de provas.

Em alegações finais, o nobre Dr. Promotor de Justiça (fls. 486/492), pediu a parcial procedência da ação penal, com a condenação dos réus quanto ao delito de tráfico de drogas. Por sua vez, os ilustres Dr. Defensores, apresentaram suas alegações finais. O Dr. Reinaldo Nogueira Prioste (fls. 494/503), arguiu quanto ao mérito que o réu Matheus Rodrigues, é pessoa honesta e trabalhadora, embora responda a outros dois processos por tráfico de drogas, mas que nunca se dedicou a atividade criminosa, possui residência fixa, família constituída. Assim o réu é primário, tem bons antecedentes e não tem vínculo com organização criminal, requer a fixação da pena no mínimo legal e a substituição da pena corporal por restritiva de direito, reconhecendo a figura do tráfico privilegiado, bem como a confissão judicial. Por sua vez, o Defensor Público (fls. 506/520), em favor do corréu Pedro Paulo Melo Sales, requer a absolvição do réu por insuficiência probatória quanto a conduta, embora tenha confessado, não é suficiente para um decreto condenatório, devendo ser absolvido nos termos do artigo 386, inciso V ou VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, em caso de eventual condenação, que lhe seja aplicada a pena no mínimo legal, reconhecendo a confissão espontânea, em regime aberto, substituindo a pena corporal por restritiva de direitos, por ser primário e de bons antecedentes, levando-se em conta, sobretudo, o tempo de prisão cautelar cumprida pelo acusado, bem como o direito de recorrer em liberdade. Requer por fim, requer-se a expedição de guia de recolhimento, ainda que provisória, para formação de autos de execução penal, para possibilitar pedidos de livramento condicional, progressão de regime e outros direitos. Por sua vez, o Dr. Renato Antonio Pappotti, defensor do réu Matheus Antonio Silva da Cunha (fls. 521/537), requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea do réu, que de fato, colaborou para o esclarecimento dos fatos. É réu primário, apesar de possuir maus antecedentes, não é reincidente, portanto na dosimetria da pena, que se observe os pedidos acima, e a pena seja fixada no mínimo legal, reconhecendo-se a atenuante da confissão na segunda fase, e que não integra organização criminal nem se dedica a atividades criminosas, em regime menos gravoso, aberto, e não sendo ele reincidente, devendo ser reconhecido o tráfico privilegiado e aplicado o redutor da pena no seu grau máximo, constante no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06. Que não seja reconhecida a hediondez do crime de tráfico de drogas para fixação do regime inicial de cumprimento de pena.

É o relatório.

DECIDO.

Inicialmente, verifica-se que nenhuma nulidade há, eis que o processo tramitou de forma regular, sendo respeitados todos os preceitos legais e não havendo preliminares arguidas.

Passo à análise do mérito.

Para que se possa cogitar em condenação no âmbito criminal, os fatos descritos devem necessariamente corresponder a um tipo penal previsto em lei incriminadora vigente à época da conduta apurada. Além disso, a acusação deve comprovar, mediante provas robustas colhidas na esfera judicial, os critérios de autoria e materialidade, para todos os crimes apontados na denúncia.

A materialidade dos fatos narrados na denúncia e imputados aos réus, encontra-se suficientemente demonstrada nos autos pelo auto de exibição e apreensão de fls. 23/25, laudo pericial de constatação de substância entorpecente de fls. 28/31; pelas fotografias de fls. 63/72; pelo laudo químico toxicológico de fls. 170/172, que atestou - Item A (Acondicionado sob o lacre 0035460 ) Descrição: 02 (dois) invólucro(s) plástico(s) fechado(s) por nó encerrando porção de material sólido particulado de coloração branca. Massa Bruta e/ou Quantidade: 12,84 grama(s) - doze gramas e oitenta e quatro centigramas. Massa Líquida: 7,76 grama(s) - sete gramas e setenta e seis centigramas. Resultado: A análise do material descrito fez o uso de

Cromatografia em camada delgada e foi DETECTADA presença da substância COCAÍNA, constante na lista F1 da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores (Portaria SPTC 136 de 03/08/2020); Item B (Acondicionado sob o lacre 0035459) Descrição: 05 (cinco) invólucro(s) plástico(s) do tipo "filme" retorcido encerrando porção de fragmentos vegetais ressequidos, constituídos de folhas, folíolos, inflorescências, caules e frutos. Massa Bruta e/ou Quantidade: 96,31 grama(s) - noventa e seis gramas e trinta e um centigramas. Massa Líquida: 81,24 grama(s) - oitenta e um gramas e vinte e quatro centigramas. Resultado: A análise do material descrito fez o uso de Cromatografia em camada delgada e foi DETECTADA presença da substância TETRAHIDROCANNABINOL (THC), constante na lista F2 da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores (Portaria SPTC 136 de 03/08/2020); Item C (Acondicionado sob o lacre 0035456 ) Descrição: 01 (um) invólucro(s) constituído(s) por fita(s) adesiva(s) retorcida(s) encerrando porção de fragmentos vegetais ressequidos, constituídos de folhas, folíolos, inflorescências, caules e frutos, compactados na forma de tijolo. Massa Bruta e/ou Quantidade: 1081,14 grama(s) - mil e oitenta e um gramas e quatorze centigramas. Massa Líquida: 1042,84 grama(s) - mil e quarenta e dois gramas e oitenta e quatro centigramas. Resultado: A análise do material descrito fez o uso de Cromatografia em camada delgada e foi DETECTADA presença da substância TETRAHIDROCANNABINOL (THC), constante na lista F2 da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores (Portaria SPTC 136 de 03/08/2020); pelo laudo pericial de objeto(maquinhinha de pagamentos Mercado Pago - Point Mini) de fls. 173/176 e de fls. 213/215, este atestou - Item 1 (Acondicionado sob o lacre 0017433 ) Descrição: 2 (dois) rolos de plástico filme, sem marca aparente, usados, medindo aproximadamente 295 milímetros de comprimento e 35 milímetros de diâmetro, o material pode ser utilizado para embalar substâncias entorpecentes. Resultado: A análise do material descrito fez o uso de Cromatografia Gasosa acoplada à Espectrometria de Massas e , NÃO FOI POSSÍVEL IDENTIFICAR presença de substâncias elencadas nas listas E e F da Portaria SVS/MS 344/98 e suas atualizações, ou na Portaria MJ 240/2019, em sua lista III, conforme a(s) técnica(s) utilizada(s) (Portaria SPTC 136 de 03/08/2020); Item 2 (Acondicionado sob o lacre 0017432) Descrição: 1 (uma) balança de bolso, usada, sem marca aparente, em regular estado de conservação, confeccionada em material sintético de cor prata e dotada de tampa acrílica transparente de proteção do prato e da tela digital. Resultado: A análise do material descrito fez o uso de Cromatografia Gasosa acoplada à Espectrometria de Massas e , foram DETECTADAS presença das substâncias: TETRAHIDROCANNABINOL (THC), constante na lista F2 da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores (Portaria SPTC 136 de 03/08/2020); e COCAÍNA, constante na lista F1 da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores (Portaria SPTC 136 de 03/08/2020); Item 3 (Acondicionado sob o lacre 0017434 ) Descrição: 1 (uma) caixa térmica, usada, do tipo mochila para transporte em motocicleta, da marca PIRACAPAS, de 'nylon' preta. Resultado: A análise do material descrito fez o uso de Cromatografia Gasosa acoplada à Espectrometria de Massas e , NÃO FOI POSSÍVEL IDENTIFICAR presença de substâncias elencadas nas listas E e F da Portaria SVS/MS 344/98 e suas atualizações, ou na Portaria MJ 240/2019, em sua lista III, conforme a(s) técnica(s) utilizada(s) (Portaria SPTC 136 de 03/08/2020); pelo laudo pericial nos aparelhos celulares de fls. 227/384; além da prova oral carreada para os autos.

Em Juízo, o Subtenente PM. Valdemir Otávio dos Santos, sob o crivo do contraditório declarou que receberam informações há uma semana que naquele apartamento estava ocorrendo o tráfico de drogas e na data dos fatos, pessoa contactou que naquele apartamento iria chegar um carregamento de drogas naquele apartamento. Montamos estratégia para abordar entrando pelo lado oposto do prédio para fazer aproximação, e assim que demos início visualizaram um rapaz com uma mochila de entregador, tendo ele tirado um saco preto de dentro e entregue ao morador daquele apartamento, e segundo informação que o indivíduo de apelido Pedrinho que recebeu, que depois constatou ser entorpecente. No momento da aproximação, o rapaz que fazia a entrega, foi avisado pelo Pedro para ele correr, mas conseguiu abordar esse rapaz e então, diligenciamos ao apartamento quando Pedro tentava segurar e fechar a porta para impedir a entrada da equipe. Diante das informações e as circunstâncias do que

havia ocorrido, a certeza do delito e fizeram o rompimento do obstáculo e ingressando no apartamento o outro rapaz de nome Matheus tentou correr para os fundos, acompanhou enquanto ele tentava pular, mas diante da altura desistiu e quando retornou pisou sobre o celular que havia deixado cair, danificando-o. Retornaram para a sala e viram sobre o sofá vários entorpecentes. O rapaz que fez a entrega era o Matheus Rodrigues. Dentro do bolsa da bermuda do Pedro foi encontrado R\$ 945,00 e maquina de cartão, petrechos de tráfico de entorpecentes. Não se recorda de ter encontrado balança de precisão. O Matheus Antonio estava dentro do apartamento, moreno e forte, este que tentou pular da janela do apartamento, desistindo, e quando retornou pisou no celular, danificando-o. O que estava fazendo entrega, quando indagado, disse que estava passando próximo ao local, na Avenida J.K, no Prudentão, e uma pessoa lhe abordou e perguntou se ele poderia entregar o entorpecente, tendo ele aceitado e foi fazer a entrega no apartamento. O Pedro disse que iria guardar e em troca receberia mais drogas e ainda que revenderia alguma coisa que lhe fosse dado. Matheus Antonio também disse que guardava junto com o Pedro, e no apartamento passou informações de onde ele poderia guardar mais drogas, descendo então até o térreo e indicado o local, nada de ilícito foi localizado. Matheus Antonio disse que estava em companhia no apartamento e também iria auxiliar a guarda e esconder em locais separados próximos aos prédios. O Matheus Rodrigues disse que sabia o que havia dentro da sacola quando a pegou. A testemunha PM. Fabiano Alves de Oliveira, sob o crivo do contraditório declarou que receberam informações de que Pedro estava praticando o tráfico de droga no seu apartamento e na data dos fatos, receberam informações de pessoa próximo ao local dos fatos, que ele iria receber uma certa quantidade de drogas naquele apartamento. Diante da informação diligenciamos pelo estacionamento do prédio, pelos fundos, para fazer aproximação, e quando visualizaram um rapaz com uma mochila de entregador de alimentos. A princípio, aguardamos porque poderia ser apenas uma entrega normal, lanche ou alguma coisa, mas visualizamos que ele tirou um saco preto, grande, de dentro e entregou ao Pedro na porta dos predinhos. Tentamos abordar, mas quando chegamos próximo ao apartamento, Pedro gritou "corre" momento em que ele tentou descer e o Pedro retornar para dentro do apartamento. Um dos policiais abordou o Matheus Rodrigues enquanto nos direcionamos para o apartamento, quando Pedro tentava fechar a porta para impedir a entrada da equipe, sendo necessário uso de força para poder ingressar no apartamento. Abordou o Pedro e o Sub.Ten. Otávio correu para abordar o Matheus Antonio quando ele correu para o lado da cozinha, tendo dito que Matheus jogou o celular no chão. Pedro disse que recebeu a droga e iria guardar para terceira pessoa e receberia parte da droga como pagamento. Que a missão era dele e de Matheus Antonio. Matheus Rodrigues disse que um indivíduo o parou próximo ao Prudentão e perguntou se ele poderia fazer a entrega da droga, tendo ele dito que não conhecia quem lhe passou a droga para entregar e simplesmente foi fazer a entrega. Também foi localizada mais cinco porções de maconha fracionada dentro do apartamento, duas porções de cocaína, no bolso do Pedro havia R\$ 945,00, aproximadamente, e diante dos fatos apresentamos na Delegacia para efetivar a prisão. Se recorda que foi apreendida no apartamento, além dos entorpecentes, cinco aparelhos celulares, e não sendo reconhecido o proprietário, tanto que, na Delegacia, Matheus Antonio dizia que era do Pedro e este dizia que era do Matheus Antonio, uma máquina de cartão, uma balança de precisão, dois papel filme para embalar a droga e saquinhos plástico. Não se lembra se tinha dinheiro com Matheus Rodrigues, porém, ele disse que receberia o pagamento posteriormente, não se lembra se foi apreendido celular com ele. A testemunha Antonio Celso Rodrigues Xavier, declarou que é amigo de Matheus Rodrigues. Sobre os fatos disse que não presenciou o momento da abordagem quando eles foram presos. Conhece o Matheus Rodrigues desde que ele tinha uns catorze anos, pois trabalhou em sua oficina, e não tem nada que o desabone. Não sabe do envolvimento dele com droga. Sabe que ele trabalha de entregador, pois o pai dele lhe disse. A testemunha Gabriel Cassiano Teles, declarou que é amigo de Matheus Rodrigues, e conhece o Matheus Antonio. Não conhece o Pedro Paulo. Não presenciou a prisão dos réus. Conhece o réu Matheus Rodrigues há 10 anos, e é rapaz trabalhador, é

entregador desde que o conhece. Não sabe do envolvimento dele com droga. Sabe que ele é pai, mas não sabe se ainda é casado. Morou perto da casa de Matheus, nunca viu ele usando ou vendendo drogas.

O réu Matheus Rodrigues dos Santos, em seu interrogatório declarou que nunca foi preso ou cumpriu pena de prisão anteriormente. Sobre os fatos declarou que são verdadeiros e ocorreram como descritos na denúncia. Que estava trabalhando a noite e recebeu uma ligação para buscar a mercadoria, encontrando o rapaz na JK, no pátio público e fez a entrega na mão dos rapazes no apartamento. Quando foi sair, foi abordado e o levaram para dentro do apartamento e foi onde ocorreu a sua prisão.

O réu Matheus Antonio Silva da Cunha, declarou que já foi preso e cumpriu pena de prisão anteriormente. Sobre os fatos narrou que na data dos fatos entrou em contato com o Matheus Antonio e o Pedro para que pudessem guardar essa “situação”(drogas), e Matheus simplesmente fez o frete, o Pedro foi guardar a droga longe da casa dele, por conta da sua mãe, então foram guardar na mata, mas assim que subiram para o apartamento, foi tirar um cigarro de maconha para fumar, quando o Matheus foi embora e fechamos a porta, foi quando os policiais bateram na porta e Pedro Paulo perguntou quem era, quando o Policial arrombou a porta, pegando-nos dentro do apartamento e de imediato já confessou, que estava errado mesmo, entregou seu celular nas mãos dos policiais. Em momento algum tentou pular do apartamento, porque é muito alto, e sabia que tinha acabado com a sua vida, sua juventude e fez tudo o que os policiais pediram. Afirma que está muito arrependido da sua conduta, está depressivo na cadeia, confessa inteiramente os fatos.

O réu Pedro Paulo Melo dos Santos, em seu interrogatório declarou que nunca foi preso e nem cumpriu pena de prisão anteriormente. Sobre os fatos disse que são verdadeiros. Estava no apartamento de sua mãe no período da noite quando recebeu mensagem do Matheus Antonio que precisava conversar, e como sua mãe e sua esposa não estavam, pediu para ele ir até lá para conversar pessoalmente. Após conversar, ele disse que um rapaz iria chegar com uma moto trazendo uma droga e precisava somente guardar essa droga, que no outro dia viria outro rapaz para buscar a droga. Matheus então chegou em seu apartamento e iriam retirar um baseado para fumar, para seu consumo, e no apartamento ficou o Matheus Antonio contigo enquanto o Matheus Rodrigues desceu, foi quando a policial pegou o Matheus Rodrigues, depois subiu no apartamento e pegou o Matheus Antonio. Afirma que pegou essa droga somente para sustentar seu vício, para guardar, para não ter que comprar, para ficar um mês sem comprar, que o dinheiro era seu, do seu serviço e trabalha como entregador de lanche e pizza, está muito arrependido e quer uma oportunidade deste Juízo.

1. Quanto a acusação que imputa a denúncia ao réu Matheus Rodrigues dos Santos. Inicialmente, o réu Matheus confessa amplamente a sua participação, que fez o transporte da droga, ciente do que estava levando e para qual finalidade seria destinado o narcótico, estando, inclusive os três empenhados subjetivamente guardar a droga para posterior venda a terceiros, inicialmente, narrando os fatos como foram descritos na denúncia.

O valor probante da confissão em juízo é inequívoco.

Transcrevo trechos doutrinários a respeito:

A confissão judicial livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos pode levar à condenação do acusado. Já se tem decidido, por isso, que a confissão judicial é prova para a condenação, máxime quando compatível com a materialidade do delito e realizada na presença do defensor ou corroborada por depoimentos, mesmo do inquérito policial. (Júlio Fabbrini Mirabete Processo Penal ed .Atlas, 8ª edição, pág. 288).

Aliás, também o dizia Adalberto José Queiroz Telles de Camargo Aranha que a confissão judicial, por presumir livre dos vícios da inteligência e vontade, tem um valor absoluto, servindo como base condenatória ainda que seja o único elemento incriminador. Só perderá sua força se desmentida pelas provas estantes, como pode ocorrer nos casos de auto-acusação falsa.(Da Prova no Processo Penal, ed.

Saraiva,1.999, pág. 114).

Não fosse a confissão do réu, o depoimento dos Policiais Militares Valdemir Otávio e Fabiano, em consonância, tanto na fase policial como em Juízo foram uníssono em dizer que, diante de denúncias sobre o tráfico de drogas no local, e recebendo

informações de que os réus receberiam uma certa quantidade de drogas naquela noite, então ficaram aguardando e visualizaram quando um dos réus chegou na porta do apartamento e entregou um saco preto grande, resolvendo abordá-lo, que prontamente confessou e após ingressarem no apartamento, encontraram os réus Matheus Antonio e Pedro Paulo, com uma enorme quantidade de drogas, aparelhos celulares, balança de precisão, papel filme para embalar drogas, saquinhos plásticos, maquininha de pagamentos por cartão, e a quantia de R\$ 945,00, em que os réus confessaram todos os fatos, dizendo que guardaria a droga que receberam de Matheus Rodrigues, para posteriormente entregar ao seu proprietário.

O depoimento dos policiais é suficiente para alicerçar a culpa do acusado, que deve provar sua inocência com os meios que obtiver.

Transcrevo decisões a respeito do crime ora tratado, sobre a credibilidade da palavra dos policiais envolvidos com a descoberta e detenção dos envolvidos:

"PROVA - Depoimento de policial que efetuou a prisão em flagrante - Declarações harmônicas e seguras - Suporte suficiente à condenação - Inteligência dos artigos 6º, III, e 202 do CPP. PROVA - Depoimento de policial - Credibilidade dos testemunhos em geral enquanto não apresentada razão concreta de suspeição. ((RT 668/275 - TJSP - rel. Des. Jarbas Mazzoni))".

Nesse ponto, nunca é demais lembrar que "como toda testemunha, o policial assume o compromisso de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado, ficando sujeito, como qualquer outra pessoa, às penas da lei, na hipótese de falso testemunho. O depoimento vale não pela condição do depoente, mas pelo seu conteúdo de verdade. Estando em harmonia com as demais provas dos autos, não há razão para desprezá-lo, apenas por se tratar de policial" - "Prova criminal - Testemunha - Hipótese de Tóxico. Depoimentos prestados por policiais. Validade. Presunção 'iuris tantum' de agirem escorreitamente no exercício da função. (TJSP, RJTJSP 125/563). No mesmo sentido: (RT 591/313 e 654/278).

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. ((STF HC 74.608-0 de São Paulo rel. Min. Celso de Mello DJU 11.04.97, pág. 12.189))"

Observe-se que o depoimento dos policiais foi uníssono, seguindo no mesmo sentido e meros desencontros sobre circunstâncias acessórias e paralelas ao núcleo central do comportamento criminoso não são suficientes para retirar a credibilidade que merece a prova testemunhal produzida nos autos, conforme pretende a defesa.

Aliás, não há nos autos qualquer elemento indicativo de que os policiais quisessem incriminar gratuitamente a acusada, motivo pelo qual não se pode desmerecer a fala dos policiais pelo só fato de pertencerem aos quadros da Polícia Militar.

Sobre a validade do depoimento de policiais, relembro que o eminente Ministro Moreira Alves, quando atuava no Supremo Tribunal Federal, deixou assentado que "o simples fato de as testemunhas serem policiais não invalida, por si só, seu depoimento" (STF RHC Rel. Min. Moreira Alves JSTF-Lex 125/332).

O Tribunal de Justiça de São Paulo também já decidiu o seguinte:

"Os policiais não estão impedidos de depor. Seus depoimentos têm o mesmo valor que outro qualquer. Há dispositivo expressos no CPP determinando que a Polícia deverá colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias (art. 6º, III) e que toda pessoa poderá ser testemunha (art. 202). O só fato de ter sido a prova acusatória baseada em depoimentos prestados por policiais que procederam à prisão em flagrante não autoriza absolvição" (TJSP AC Rel. Carlos Bueno RT 654/278 e RJTJSP 125/563).

Demais disso, tem-se que "em sede de repressão aos tóxicos, contrapondo-se à palavra do agente à do policial-condutor, prevalece o depoimento do miliciano, salvo existência de prova diversa em contrário" (TACRIM-SP AC Rel. Lauro Malheiros

JUTACRIM 30/328), valendo acrescentar que “pequenas divergências em depoimentos prestados pelas testemunhas, sem ofensa à essência do que contém, não são motivos para torná-los imprestáveis” (TJRJ EI Rel. Antônio Carlos Amorim RTJE 70/278). Os demais elementos de prova dos autos demonstram a ocorrência do delito de tráfico de drogas diante da conduta dos réus, não só pela apreensão da grande quantidade de drogas no local, mas pela ocorrência dos fatos como informado através da Polícia Militar; não somente pela droga, mas também pelo dinheiro que certamente é fruto do comércio de drogas, e que receberam da venda do entorpecente, num total de R\$ 945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais), o que por si só, não denotam o crime de tráfico, mas aliada aos demais objetos e a droga, ou seja, 5 porções de maconha pesando cerca de 81,24 gramas, 17 tabletes da mesa droga, pesando 12.825,85 gramas e 2 porções de cocaína pesando 7,76 gramas, que renderia milhares de porções após serem fracionadas para a venda.

Além disso, havia embalagens usadas para acondicionar droga para a venda a usuários. Por tudo isso, demonstrada, á saciedade, a atividade espúria realizada pelos réus no imóvel onde foram surpreendidos.

Tais testemunhos autorizam o reconhecimento da autoria e materialidade delitivas contidos nos autos, anotando-se que a palavra da testemunha se reveste de coerência, robustez e segurança e não demonstra qualquer tendência para o exagero ou falsidade, devendo ser aceita como elemento hábil à condenação, suportando o acusado, então, o ônus de contrastá-la, o que não fez.

Pelos detalhes acima extraídos da prova dos autos, é evidente a condição de traficante do réu Matheus Rodrigues que fazia o transporte das drogas, valendo-se da sua atividade profissional de entregador de alimentos, que certamente serve para disfarçar o transporte de drogas. Denota-se que Matheus Rodrigues, recebia a droga do fornecedor e a entregava aos corréus Matheus Antonio e Pedro Paulo que as guardavam em sua residência, e após fraciona-las, vendiam a usuários.

Quanto à destinação dos entorpecentes apreendidos nos autos, imperioso salientar que o elemento subjetivo do tipo penal do artigo 33 da Lei de Tóxicos não é perceptível logo de início, mas através das circunstâncias externas do caso concreto, as quais acabam por traduzir a intenção dos agentes.

Na hipótese dos autos, a droga apreendida, aliada ao modo como foram encontradas, denota sua destinação ao comércio ilegal. Importante ressaltar, inclusive, demonstram a principal destinação das drogas, em maior gravidade, a grande quantidade, altos valores, bem como a balança e demais objetos para endolar a droga, encontrada na residência.

É o quanto basta para embasar a condenação.

Nesse sentido: “CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA - Tóxico - Tráfico - Circunstâncias que induzem a caracterização do delito. A existência de denúncias anônimas, a diversidade e quantidade das substâncias entorpecentes apreendidas, parte embalada e pronta para a venda clandestina, são circunstâncias que induze a caracterização do tráfico.” (Apelação Criminal n.º 223.036-3 - Sorocaba - 4ª Câmara Criminal - Relator: Bittencourt Rodrigues - 01.07.97 - V.U.);

“TÓXICO - Tráfico - Caracterização - Circunstâncias que evidenciam a condição de traficante - Recurso não provido. Constituem elementos de convicção, que evidenciam a condição de traficante, as denúncias anônimas, a quantidade da substância apreendida, a forma de sua embalagem, a conduta do réu, no momento da apreensão e as circunstâncias em que se dá a sua prisão.” (Apelação Criminal n.º 152.279-3 - Marília - 3ª Câmara Criminal - Relator: Bittencourt Rodrigues - 19.06.95 - V.U.).

“ENTORPECENTE - Tráfico - Configuração - Materialidade e autoria demonstradas - Prova - Confissão policial de co-réu - Retratação judicial isolada - Palavra de policiais - Validade - Quantidade e modo de acondicionamento que revelam o fim de comércio - Flagrante preparado - Inocorrência - Pena - Pretendida substituição da privativa de liberdade pela restritiva de direitos - Inadmissibilidade - Crime hediondo Regime integralmente fechado - Manutenção - Recursos não providos.”

(Apelação Criminal n. 281.880-3 - Guaratinguetá - 4ª Câmara Criminal - Relator: Passos de Freitas - 08.02.00 - V.U.).

Para a caracterização do crime de tráfico de entorpecentes não é necessário que o agente seja surpreendido no exato momento em que esteja fornecendo materialmente a



droga à terceira pessoa, bastando a evidência que para fins de mercancia se destina o tóxico encontrado.

Nesse sentido: "Não é indispensável a aprova efetiva do tráfico para a formação de um juízo de certeza, pois tal convencimento pode resultar satisfatoriamente comprovado pelo conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente envolvido" (TJSP RT 729/542), ou seja, não se exige prova flagrancial do comércio ilícito (TJDF AC 13.847/94 Rel. Pingret de Carvalho DJU 3,3.8.94, p.8745);

"Constituem elementos de convicção, que evidenciam a condição de traficante, as denúncias anônimas, a quantidade da substância apreendida, a forma de sua embalagem, a conduta do réu no momento da apreensão e as circunstâncias em que se dá a prisão" (Ap. Crim. 152.279.3, 3ª Câmara, j. 19.06.95 Rel. Des. Bittencourt Rodrigues).

Por fim, fica devidamente evidenciado que os réus, a fim de evitar transitar com grande quantidade de droga, guardava na residência de Pedro Paulo, de onde retirava parte para a venda a terceiro e parte para consumo próprio, enquanto a maior parte ficava escondida na residência de Pedro Paulo ou nas imediações, conforme narrou em seu depoimento.

No caso dos autos a polícia recebeu várias denúncias com informações que os réus vinham realizando o tráfico de drogas no local e da forma como constatarem os policiais.

Diante de tudo que foi amealhada aos autos, as provas produzidas são suficientes para crer que o réu realizava efetivamente o transporte das drogas para o apartamento de Pedro Paulo e de lá para o comércio a usuários, procedendo a ação penal como pedido na denúncia.

Por fim, conclui-se, destarte, que o réu realizara conduta antijurídica, subsumível em tipo penal e, ante a sua culpabilidade, impõe-se lhe a condenação e a pena, eis que em seu benefício não militam quaisquer justificativas ou dirimentes.

Por tudo isto é que procede a ação penal e é de rigor a condenação do réu por tráfico de drogas.

2. Quanto a acusação que imputa a denúncia ao réu Matheus Antonio Silva da Cunha.

O réu Matheus Antonio em seu interrogatório, confessou amplamente a sua participação, combinaram de receber a droga de Matheus Rodrigues no apartamento de Pedro Paulo para guarda-la na mata, mas como foram surpreendidos pela polícia não houve tempo de esconder a droga, confessando imediatamente sua conduta ao Policial Militar que efetuou sua prisão. Disse que está muito arrependido da sua ação.

Portanto, estavam eles empenhados subjetivamente para guardar a droga e posteriormente vende-las a terceiros, narrando os fatos como foram descritos na denúncia.

O valor probante da confissão em juízo é inequívoco.

Transcrevo trechos doutrinários a respeito:

A confissão judicial livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos pode levar à condenação do acusado. Já se tem decidido, por isso, que a confissão judicial é prova para a condenação, máxime quando compatível com a materialidade do delito e realizada na presença do defensor ou corroborada por depoimentos, mesmo do inquérito policial. (Júlio Fabbrini Mirabete Processo Penal ed .Atlas, 8ª edição, pág. 288).

Aliás, também o dizia Adalberto José Queiroz Telles de Camargo Aranha que a confissão judicial, por presumir livre dos vícios da inteligência e vontade, tem um valor absoluto, servindo como base condenatória ainda que seja o único elemento incriminador. Só perderá sua força se desmentida pelas provas estantes, como pode ocorrer nos casos de auto-acusação falsa.(Da Prova no Processo Penal, ed. Saraiva,1.999, pág. 114).

Não fosse a confissão do réu, o depoimento dos Policiais Militares Valdemir Otávio e Fabiano, em consonância, tanto na fase policial como em Juízo foram uníssono em dizer que, diante de denúncias sobre o tráfico de drogas no local, e recebendo informações de que os réus receberiam uma certa quantidade de drogas naquela noite, então ficaram aguardando e visualizaram quando um dos réus chegou na porta do apartamento e entregou um saco preto grande, resolvendo aborda-lo, que prontamente confessou e após ingressarem no apartamento, encontraram os réus Matheus Antonio e

Pedro Paulo, com uma enorme quantidade de drogas, aparelhos celulares, balança de precisão, papel filme para embalar drogas, saquinhos plásticos, maquininha de pagamentos por cartão, e a quantia de R\$ 945,00, em que os réus confessaram todos os fatos, dizendo que guardaria a droga que receberam de Matheus Rodrigues, para posteriormente entregar ao seu proprietário.

O depoimento dos policiais é suficiente para alicerçar a culpa do acusado, que deve provar sua inocência com os meios que obtiver.

Transcrevo decisões a respeito do crime ora tratado, sobre a credibilidade da palavra dos policiais envolvidos com a descoberta e detenção dos envolvidos:

"PROVA - Depoimento de policial que efetuou a prisão em flagrante - Declarações harmônicas e seguras - Suporte suficiente à condenação - Inteligência dos artigos 6º, III, e 202 do CPP. PROVA - Depoimento de policial - Credibilidade dos testemunhos em geral enquanto não apresentada razão concreta de suspeição. ((RT 668/275 - TJSP - rel. Des. Jarbas Mazzoni))".

Nesse ponto, nunca é demais lembrar que "como toda testemunha, o policial assume o compromisso de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado, ficando sujeito, como qualquer outra pessoa, às penas da lei, na hipótese de falso testemunho. O depoimento vale não pela condição do depoente, mas pelo seu conteúdo de verdade. Estando em harmonia com as demais provas dos autos, não há razão para desprezá-lo, apenas por se tratar de policial" - "Prova criminal - Testemunha - Hipótese de Tóxico. Depoimentos prestados por policiais. Validade. Presunção 'iuris tantum' de agirem escorreitamente no exercício da função. (TJSP, RJTJSP 125/563). No mesmo sentido: (RT 591/313 e 654/278).

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. ((STF HC 74.608-0 de São Paulo rel. Min. Celso de Mello DJU 11.04.97, pág. 12.189))"

Observe-se que o depoimento dos policiais foi unânime, seguindo no mesmo sentido e meros desencontros sobre circunstâncias acessórias e paralelas ao núcleo central do comportamento criminoso não são suficientes para retirar a credibilidade que merece a prova testemunhal produzida nos autos, conforme pretende a defesa.

Aliás, não há nos autos qualquer elemento indicativo de que os policiais quisessem incriminar gratuitamente a acusada, motivo pelo qual não se pode desmerecer a fala dos policiais pelo só fato de pertencerem aos quadros da Polícia Militar.

Sobre a validade do depoimento de policiais, relembro que o eminente Ministro Moreira Alves, quando atuava no Supremo Tribunal Federal, deixou assentado que "o simples fato de as testemunhas serem policiais não invalida, por si só, seu depoimento" (STF RHC Rel. Min. Moreira Alves JSTF-Lex 125/332).

O Tribunal de Justiça de São Paulo também já decidiu o seguinte:

"Os policiais não estão impedidos de depor. Seus depoimentos têm o mesmo valor que outro qualquer. Há dispositivo expressos no CPP determinando que a Polícia deverá colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias (art. 6º, III) e que toda pessoa poderá ser testemunha (art. 202). O só fato de ter sido a prova acusatória baseada em depoimentos prestados por policiais que procederam à prisão em flagrante não autoriza absolvição" (TJSP AC Rel. Carlos Bueno RT 654/278 e RJTJSP 125/563).

Demais disso, tem-se que "em sede de repressão aos tóxicos, contrapondo-se à palavra do agente à do policial-condutor, prevalece o depoimento do miliciano, salvo existência de prova diversa em contrário" (TACRIM-SP AC Rel. Lauro Malheiros JUTACRIM 30/328), valendo acrescentar que "pequenas divergências em depoimentos prestados pelas testemunhas, sem ofensa à essência do que contém, não são motivos para torná-los imprestáveis" (TJRJ EI Rel. Antônio Carlos Amorim RTJE 70/278).

Os demais elementos de prova dos autos demonstram a ocorrência do delito de tráfico

de drogas diante da conduta dos réus, não só pela apreensão da grande quantidade de drogas no local, mas pela ocorrência dos fatos como informado através da Polícia Militar; não somente pela droga, mas também pelo dinheiro que certamente é fruto do comércio de drogas, e que receberam da venda do entorpecente, num total de R\$ 945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais), o que por si só, não denotam o crime de tráfico, mas aliada aos demais objetos e a droga, ou seja, 5 porções de maconha pesando cerca de 81,24 gramas, 17 tabletes da mesa droga, pesando 12.825,85 gramas e 2 porções de cocaína pesando 7,76 gramas, que renderia milhares de porções após serem fracionadas para a venda.

Além disso, havia embalagens usadas para acondicionar droga para a venda a usuários. Por tudo isso, demonstrada, à saciedade, a atividade espúria realizada pelos réus no imóvel onde foram surpreendidos.

Tais testemunhos autorizam o reconhecimento da autoria e materialidade delitivas contidos nos autos, anotando-se que a palavra da testemunha se reveste de coerência, robustez e segurança e não demonstra qualquer tendência para o exagero ou falsidade, devendo ser aceita como elemento hábil à condenação, suportando o acusado, então, o ônus de contrastá-la, o que não fez.

Pelos detalhes acima extraídos da prova dos autos, é evidente a condição de traficante do réu Matheus Rodrigues que fazia o transporte das drogas, valendo-se da sua atividade profissional de entregador de alimentos, que certamente serve para disfarçar o transporte de drogas. Denota-se que Matheus Rodrigues, recebia a droga do fornecedor e a entregava aos corréus Matheus Antonio e Pedro Paulo que as guardavam em sua residência, e após fraciona-las, vendiam a usuários.

Quanto à destinação dos entorpecentes apreendidos nos autos, imperioso salientar que o elemento subjetivo do tipo penal do artigo 33 da Lei de Tóxicos não é perceptível logo de início, mas através das circunstâncias externas do caso concreto, as quais acabam por traduzir a intenção dos agentes.

Na hipótese dos autos, a droga apreendida, aliada ao modo como foram encontradas, denota sua destinação ao comércio ilegal. Importante ressaltar, inclusive, demonstram a principal destinação das drogas, em maior gravidade, a grande quantidade, altos valores, bem como a balança e demais objetos para endolar a droga, encontrada na residência.

É o quanto basta para embasar a condenação.

Nesse sentido: "CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA - Tóxico - Tráfico - Circunstâncias que induzem a caracterização do delito. A existência de denúncias anônimas, a diversidade e quantidade das substâncias entorpecentes apreendidas, parte embalada e pronta para a venda clandestina, são circunstâncias que induzem a caracterização do tráfico." (Apelação Criminal n.º 223.036-3 - Sorocaba - 4ª Câmara Criminal - Relator: Bittencourt Rodrigues - 01.07.97 - V.U.);

"TÓXICO - Tráfico - Caracterização - Circunstâncias que evidenciam a condição de traficante - Recurso não provido. Constituem elementos de convicção, que evidenciam a condição de traficante, as denúncias anônimas, a quantidade da substância apreendida, a forma de sua embalagem, a conduta do réu, no momento da apreensão e as circunstâncias em que se dá a sua prisão." (Apelação Criminal n.º 152.279-3 - Marília - 3ª Câmara Criminal - Relator: Bittencourt Rodrigues - 19.06.95 - V.U.).

"ENTORPECENTE - Tráfico - Configuração - Materialidade e autoria demonstradas - Prova - Confissão policial de co-réu - Retratação judicial isolada - Palavra de policiais - Validade - Quantidade e modo de acondicionamento que revelam o fim de comércio - Flagrante preparado - Inocorrência - Pena - Pretendida substituição da privativa de liberdade pela restritiva de direitos - Inadmissibilidade - Crime hediondo Regime integralmente fechado - Manutenção - Recursos não providos." (Apelação Criminal n. 281.880-3 - Guaratinguetá - 4ª Câmara Criminal - Relator: Passos de Freitas - 08.02.00 - V.U.).

Para a caracterização do crime de tráfico de entorpecentes não é necessário que o agente seja surpreendido no exato momento em que esteja fornecendo materialmente a droga à terceira pessoa, bastando a evidência que para fins de mercancia se destina o tóxico encontrado.

Nesse sentido: "Não é indispensável a aprova efetiva do tráfico para a formação de um juízo de certeza, pois tal convencimento pode resultar satisfatoriamente

comprovado pelo conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente envolvido" (TJSP RT 729/542), ou seja, não se exige prova flagrancial do comércio ilícito (TJDF AC 13.847/94 Rel. Pingret de Carvalho DJU 3,3.8.94, p.8745); "Constituem elementos de convicção, que evidenciam a condição de traficante, as denúncias anônimas, a quantidade da substância apreendida, a forma de sua embalagem, a conduta do réu no momento da apreensão e as circunstâncias em que se dá a prisão" (Ap. Crim. 152.279.3, 3ª Câmara, j. 19.06.95 Rel. Des. Bittencourt Rodrigues).

A isso tudo se alia o constatado pela perícia no celular apreendido de propriedade de Matheus Antonio (fls. 234), consta conta de e-mail vinculada - mat35807@gmail.com; mat368858097@gmail.com; marianinha.milan@hotmail.com; mat364335807@gmail.com; mati36807@gmail.com; mat36807@gmail.com; mat3680577@gmail.com; vitorsou5567@gmail.com; guinamilan@hotmail.com; alietevasconcelos@outlook.com; mt364335807@gmail.com; matt3558077@gmail.com; mat368075@gmail.com, Número vinculado ao WhatsApp: +5518997160997 ~ José, e conversas direcionada ao tráfico de drogas, principalmente, as fl. 241/384, de maior interesse para o presente processo, onde Matheus usa o nickname de José, certamente para tentar se valer disse para não ser acusado de tráfico de drogas: "Aí dei um salve ne outro mlk ali ele tá com 2 mil quer 100g"; Conversa de fls. 246/247: Matheus Antonio - "Entendi. Aí já tá no pente. Lah cuzao. As 250g".

Bruno Falcatrua - "fmz. Você já pego nego"

Matheus Antonio - "Lógico mano ta lah"

Bruno Falcatrua - "tá na pedra"

Matheus Antonio - "No apartamento. No São João"

Bruno Falcatrua - "Fmz"

Matheus Antonio - "não leva os cara volta tá doido. Nois não anda com flagrante", depois disso os diálogos por mensagens se intensificam com pessoa de nickname Enzo Parceiro, onde eles travam claramente, intensas negociações sobre drogas em grandes quantidades, inclusive, compra e venda, entrega, guarda, envolvendo muito dinheiro nas negociações, quantias acima de R\$ 1.000,00, geralmente, especialmente nos Predinhos onde reside o corréu Pedro Paulo, também verifica-se a fl. 260 que Enzo diz "É nada, vou quer 2 quilo, eu compro", e em um dos diálogos, entre os números 1109 e 1118 de fl. 278, Matheus Antonio diz ao Enzo: "Mano. Vc tá com 15 kiko, kilo. Enzo tá chapando. Mano. Se não eu vendo tudo viaado. Eu tenho comprador pra vende tudo hoje. Mano", que demonstra a grande quantidade negociada por Matheus com usuários e até mesmo, ao que tudo indica, outros fornecedores, diante do conteúdo de alguns diálogos.

Consta também uma mensagem que comprova Matheus usando o apartamento de onde saía parte da droga para a venda do grupo, pois, a mensagem de número 1272 também de interesse para estes autos, diz: "O mano, já encosta lá pra eu não ficar com o flagrante em cima...lá no apê" e a de nº 1303 - "Ô, onde eu tô...tô ali nos predinho, fl...Onde eu tô...cê sabe onde eu moro, quem tá atacando é você, caraio! Cê vai ver, vai chegar quinze quilo na sua mão aí. Vai chegar a transparente e vai chegar três e meio da amarela, caraio. Que foi o que cê viu lá, caraio. Tudo na mesma qualidade. Ou , pelo amor de Deus, Mateuzão. Para de ser assim, mano. Cê é louco. Tá igual aquela vez lá que nós desceu lá pra vaixo lá, meu Deus do céu. Apavorando eu toda hora. Não quero nada do que é seu. Tô te ajudando e nós vai se ajudar nessa porra aí.", e a